隆尧县市场监督管理局
行政处罚决定书

冀市监邢处〔2023〕13052523000573号

当事人：徐胜军

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92130525MA0FUP432M

住所（住址）：河北省邢台市隆尧县东良镇邢村邢村

法定代表人（负责人、经营者）：徐胜军

身份证（其他有效证件）号码：_____

联系电话：_____其他联系方式：_____

联系地址：河北省邢台市隆尧县东良镇邢村邢村

2023年11月2日，执法人员对隆尧县东良镇福满楼日用百货经营超市进行检查，发现当事人销售的洗发水未按规定明码标价。当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定，于2023年11月2日对此立案调查。

经检查并询问当事人发现，当事人自2023年7月30日开始，因店里人手少，洗发水产品经常更换产品，未能及时设置价签，未按规定明码标价，未注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格。由于小本经营，无财务账目，违法所得无法计算。其行为已构成未按规定明码标价销售商品的违法行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定。

上述事实，主要有以下证据证明：

现场检查笔录、责令改正通知书、询问笔录、营业执照复印件、经营者身份证复印件各一份、现场检查照片一张。

按法定程序，本局于2023年11月8日依法对当事人送达了隆市监东罚告[2023]38号隆尧县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人在5个工作日内，未向我局提出陈述、申辩意见，视为当事人放弃此权利。

本局认为，当事人未按规定明码标价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“ 经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”之规定，构成未按规定明码标价销售商品的行为。依据《中华人民共和国价格法》第四十二条：“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”之规定给予行政处罚。

鉴于当事人既不具有从轻或者减轻行政处罚情形，也不具有从重行政处罚情形，参照《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权适用规则》，给予一般处罚。

综上，当事人未按规定明码标价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条之规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条之规定，结合《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》(《价格法》违法行为3.经营者违反明码标价规定的。裁量幅度：一般；适用条件标准：1.违法行为持续3个月以

上6个月以下的；裁量基准：责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百百元以下罚款），责令改正违法行为，决定处罚如下：罚款3000元整。

当事人应在收到本处罚决定书之日起十五日内，到代收机构：中国邮政储蓄银行隆尧县支行（代收人名称：隆尧县财政局，账号：（100522983330010003）缴纳罚没款；到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向隆尧县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，或者复议机关在法定期限内未作出复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内或复议期限届满之日起十五日内依法向平乡县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

隆尧县市场监督管理局

2023年11月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。